

1500803-51.2018.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO PEDRO DOS SANTOS SOUZA

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

JOÃO PEDRO DOS SANTOS SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, § 1º, inc. I, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 30 de dezembro de 2018, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500803-51.2018.8.26.0559 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500803-51.2018.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO PEDRO DOS SANTOS SOUZA

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

JOÃO PEDRO DOS SANTOS SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, § 1º, inc. I, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 30 de dezembro de 2018, por volta das 17h, na Rua David Nassif, 340, nesta cidade e comarca, trazia com ele e mantinha em depósito, vinte e quatro eppendorfs de lidocaína, pesando 6,79g, substância esta considerada como insumo ou produto químico, destinada à preparação

de drogas, além de portar R\$ 60,00.

Policiais militares, em patrulhamento de rotina, perseguiram e abordaram o réu porque em atitude suspeita, na tentativa de fuga ao percebê-los, localizando-se, em revista pessoal, o dinheiro e duas porções de lidocaína.

Efetuada busca nas imediações, encontraram os agentes o restante do insumo, escondido em uma árvore.

Oferecida a denúncia e o aditamento foi o réu notificado e apresentou defesa prévia.

Recebida a denúncia e o aditamento à denúncia, designou-se audiência de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação.

Após, foi interrogado o réu.

Em debate, o representante do Ministério Público, sustentando demonstradas a materialidade dos fatos e a autoria do delito, requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu sustentando, em suma, insuficiência de provas a delinear o crime.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade dos fatos vem comprovada por intermédio do auto de exibição e apreensão de fls. 06/07, que revela o encontro da substância e do dinheiro em tela. Há, ainda, o laudo de exame químico toxicológico de fls. 44/46, concludente no sentido de se tratar de lidocaína o insumo encontrado, comumente empregado como adulterante na venda ilegal de cocaína.

Em ambas as manifestações, assegurou o réu portar duas porções do que acreditava ser cocaína, destinadas ao consumo próprio e, após ser algemado pelos agentes, foi surpreendido com a mostra do restante da substância apresentada, por ele desconhecida.

Contam os policiais terem perseguido e abordado o réu, próximo ao tronco de uma árvore, quando tentou fugir ao perceber a viatura, sendo necessário uso de força para contê-lo, localizando-se, nas vestes, dois invólucros plásticos contendo pó branco e o dinheiro. Relataram, ainda, sobre o encontro do restante da substância escondida na árvore.

Não se duvida da presença do tóxico na proximidade da árvore, mas não se pode afirmar seja da posse do réu, como bem destacaram as partes.

Ora, havendo dúvida no sentido do exercício da posse do réu sobre parte do tóxico, não se sustenta a versão de tráfico, mas sim de uso da droga, confirmada pelo réu que serviria ao uso pessoal.

Além disso, a confissão quanto ao uso do entorpecente está revestida de caráter absoluto, ante o relato policial, impondo-se a condenação.

Urge destacar, constar a substância lidocaína, da lista III da Portaria MJ 240/2019, como "Fármacos, adulterantes e diluentes capazes de serem empregados na preparação de drogas, sujeitos a controle e fiscalização a partir de 1 (um) grama ou 1 (um) mililitro, em qualquer concentração", o que torna inviável o acolhimento da tese de atipicidade, impondo-se a condenação do acusado pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Nesse sentido: "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

OFENSA AO ART. 33, §1º, INCISO I, DA LEI Nº 11.343/06. TIPLICIDADE DA CONDUTA.

MATÉRIA-PRIMA DESTINADA A PREPARAÇÃO DE ENTORPECENTE. LIDOCAÍNA E CAFEÍNA. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior de Justiça tem entendido que não há falar-se em "atipicidade da conduta se o paciente foi preso, em flagrante, ao trazer consigo lidocaína e cafeína, matérias-primas comumente destinadas ao aumento de quantidade e volume de substância entorpecente" (HC 45003/SP, Rel. Ministro OG Fernandes, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009). Súmula 568/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgInt no REsp 1655319/SP 2017/0036280-7, Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 11/05/2017).

Convencida da responsabilidade penal do réu, passo a individualizar as penas.

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base

em 5 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade, por não apresentar maus antecedentes.

Deixo de aplicar a confissão da autoria, circunstância atenuante contida no art. 65, inc. III, "d", do Cód. Penal por já ter fixado a pena-base no mínimo legal.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e condeno JOÃO PEDRO DOS SANTOS SOUZA, R.G. n.º 45.962.224, a 5 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade, período durante o qual frequentará programas assistenciais para a prevenção do consumo e para a recuperação de usuários e dependentes de droga, por ter infringido art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à Autoridade Policial para a destruição das amostras de entorpecente guardadas para contraprova.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA